

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5095673-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA: INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO DA PRESENTE DEMANDA NÃO VERSEM APENAS SOBRE A DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) É OBJETO DE DISCUSSÃO, O QUE ATRAI, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO CONHECIDO, COM RAZÃO O JUÍZO SUSCITANTE.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do conflito de competência e determinar o processamento da ação n.º 50637845120244025101 pela 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que é o Juízo suscitado, nos termos da fundamentação supra. Oficie-se a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que redistribua os autos à 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se o Juízo suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5095673-23.2024.4.02.5101

510015029030 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5095673-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trato de incidente de fixação de competência suscitado nos autos do Processo n.º 50637845120244025101, inicialmente distribuídos à 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a qual os redistribuiu a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com competência para matéria cível/administrativa, tendo sido sorteada a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Inconformado, o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito de competência, proferindo a seguinte decisão:

"(...)

II. A questão de mérito veiculada na presente impetração escapa à competência deste Juízo.

Isso porque, segundo a Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, art. 8º e art. 16, as Varas Previdenciárias e Juizados Adjuntos possuem competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam benefícios mantidos no âmbito do RGPS, como também os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203 (LOAS), ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

"Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

(...)

*III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum **e do juizado especial**, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;*

(...)

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

(...)

Art. 16. A jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.”

Considerando o exposto, conclui-se que este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda, que se insere na competência dos Juizados Especiais Adjuntos às Varas Previdenciárias.

(...)”.

Dispensada a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Eis o relatório. Passo a proferir o Voto.

VOTO

Como relatado, em breve síntese, o juízo suscitante aduz que é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda, que se insere na competência dos Juizados Especiais Adjuntos às Varas Previdenciárias.

Compulsando-se os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a causa de pedir e o pedido da presente demanda não versam apenas sobre a demora na implantação do benefício, tendo em vista que, nos pedidos veiculados nas letras *c* e *d*, há uma discussão a respeito da **data de início do benefício** (DIB), o que atrai, portanto, a competência do juízo previdenciário para análise do mérito da demanda.

Por sua relevância, vejamos ev. 1-INIC1, fl. 4 dos autos do processo originário:

c) Que a Ré seja compelido a comprovar/efetuar o pagamento das parcelas dos meses de 01/09/2021 até 31/01/2023 – 17 meses, referente ao NB 640235589-9, **data do início da doença**, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;

d) Em caso de caso não seja o entendimento deste D. Juízo, seja **concedido** o benefício de auxílio-doença desde a **data do início da incapacidade** de 24/02/2022 até 31/01/2023 – 13 meses, referente ao NB 640235589-9, data do início da doença, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;

Desse modo, considerando que a matéria ventilada nos autos está diretamente relacionada ao direito previdenciário, cristalina a competência do Juízo suscitado, especializado em matéria previdenciária.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER** do conflito de competência e determinar o processamento da ação n.º 50637845120244025101 pela **43ª Vara Federal do Rio de Janeiro**, que é o Juízo suscitado, nos termos da fundamentação *supra*. Oficie-se a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que redistribua os autos à 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se o Juízo suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.